

위반행위에 따른 판매금액 산출내역 안내서

〈음식점, 2) 적용〉

1. 사건번호:
2. 성명(위반자):
3. 위반내용:
4. 판매금액 산출

적발일자	위반품목	매입가격(원)	판매금액(원)
판매금액 합계			※ 판매금액 = 매입가격 × 3배

위 판매금액은 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」 제6조의2에 따라 2년 이내에 2회 원산지 거짓표시 등 위반 시 합산(단, 3회 이상 위반 시는 해당 위반행위에 따른 판매금액)하여 과징금이 부과되며, 같은 법 시행령 제5조의2제1항에 따라 산출되었으며, 위 산출내용에 이의가 없음을 확인합니다.

20 . . .

확 인 자: (인)

입 회 자: 소속

직급

성명

(인)

□ 과징금의 부과기준(시행령 제5조의2제1항)

1. 일반기준

- 가. 과징금 부과기준은 2년 이내에 2회 이상 위반한 경우에 적용한다.
이 경우 위반행위로 적발된 날부터 다시 위반행위로 적발된 날을 각각 기준으로 하여 위반횟수를 계산
- 나. 2년 이내에 2회 위반한 경우에는 각각의 위반행위에 따른 판매금액을 합산하여 산출한 후 위반금액 결정, 3회 이상 위반한 경우에는 해당 위반행위에 따른 판매금액을 산출한 후 위반금액 결정
- 다. 음식점에서 원산지 거짓표시 등 위반 시 각 위반행위에 의한 판매금액은 다음 1) 및 2)에 따라 산출
- 1) [음식 판매가격 × (음식에 사용된 원산지를 거짓표시한 해당 농수산물이나 그 가공품의 원가 / 음식에 사용된 총 원료 원가)] × 해당 음식의 판매인분 수
 - 2) 1)에 따른 판매금액 산출이 곤란할 경우, 원산지를 거짓표시한 해당 농수산물이나 그 가공품(음식에 사용되어 판매한 것에 한정한다)의 매입 가격에 3배를 곱한 금액으로 함

2. 개별기준

위반금액	과징금의 금액
100만원 이하	위반금액 × 0.5
100만원 초과 500만원 이하	위반금액 × 0.7
500만원 초과 1,000만원 이하	위반금액 × 1.0
1,000만원 초과 2,000만원 이하	위반금액 × 1.5
2,000만원 초과 3,000만원 이하	위반금액 × 2.0
3,000만원 초과 4,500만원 이하	위반금액 × 2.5
4,500만원 초과 6,000만원 이하	위반금액 × 3.0
6,000만원 초과	위반금액 × 4.0(최고 3억원)

※ 위반금액: 각 위반행위별 판매금액을 모두 더한 금액